

Nghiên cứu và phát triển sở hữu trí tuệ (IP-R&D) là gì?

Tại sao cần nghiên cứu và phát triển sở hữu trí tuệ?

Hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) thường được thúc đẩy bởi các đối thủ cạnh tranh hoặc các công ty đang phát triển. Tuy nhiên, phần lớn các nhà nghiên cứu R&D gặp khó khăn trong việc khởi xướng các dự án như vậy do rủi ro cao khi cân nhắc thời gian và chi phí. Do đó, cần có một phương pháp xây dựng chiến lược R&D dựa trên sở hữu trí tuệ (IP), bao gồm việc sử dụng toàn diện IP và các thông tin liên quan để lập kế hoạch R&D và tận dụng chiến lược này cho quản lý doanh nghiệp. Để dễ hiểu hơn, chúng ta hãy xem xét sự thay đổi mô hình trong R&D và kinh doanh tập trung vào IP.

[So sánh giữa việc xây dựng chiến lược định vị xe và chiến lược nghiên cứu & phát triển sở hữu trí tuệ]

phân công	Hệ thống định vị ô tô	Xây dựng chiến lược nghiên cứu và phát triển sở hữu trí tuệ
mục đích	Hướng dẫn lộ trình tối ưu	Trình bày chiến lược sở hữu trí tuệ tối ưu
Chức năng chính	Hướng dẫn, chẳng hạn như tuyến đường ngắn nhất và tuyến đường tối ưu từ điểm xuất phát đến điểm đến.	Trình bày các chiến lược và định hướng từ giai đoạn lập kế hoạch nghiên cứu và phát triển đến việc đạt được kết quả.
Chức năng chi tiết	Thông báo về tình trạng đường sá (ùn tắc giao thông, tốc độ tối đa) Cung cấp thông tin chi tiết về các đặc điểm địa hình xung quanh.	Trình bày các yếu tố rủi ro liên quan đến nghiên cứu và phát triển cũng như các biện pháp đối phó. Cung cấp thông tin chi tiết về mục tiêu nghiên cứu và phát triển, phương pháp thực hiện và chiến lược. Trình bày các biện pháp sử dụng và bảo vệ kết quả nghiên cứu và phát triển.
điểm chung	Định vị phương tiện và xây dựng chiến lược nghiên cứu và phát triển sở hữu trí tuệ giúp bạn đến đích an toàn và nhanh chóng bằng cách cung cấp thông tin chi tiết theo từng giai đoạn và mục đích.	

Do đó, việc bảo vệ danh mục tài sản trí tuệ mạnh nhất thông qua nghiên cứu và phát triển dựa trên sở hữu trí tuệ là vô cùng quan trọng. Bảo vệ danh mục tài sản trí tuệ không chỉ đơn thuần là việc sở hữu một số ít bằng sáng chế phát sinh ngẫu nhiên; mà còn bao gồm việc thiết lập chiến lược các phạm vi quyền cần thiết bằng cách sở hữu nhiều loại bằng sáng chế liên quan hoặc cải tiến cần thiết cho việc sản xuất sản phẩm và hoạt động kinh doanh. Điều này giúp ngăn chặn bên thứ ba phát triển các công nghệ né tránh hoặc lách luật và đảm bảo khả năng bảo vệ chống lại các cuộc tấn công bằng sáng chế trong lĩnh vực kinh doanh liên quan.

 Ý nghĩa của chiến lược nghiên cứu và phát triển sở hữu trí tuệ

Theo truyền thống, các công ty thường tự thực hiện việc điều tra và phân tích liên quan đến các giai đoạn tư vấn chiến lược R&D thông thường bằng nhân viên nội bộ của mình. Tuy nhiên, quy trình mà chúng tôi đã thực hiện đại diện cho một phương pháp R&D mới không có trong các phương pháp truyền thống, và có sự khác biệt đáng kể giữa việc nộp đơn xin cấp bằng sáng chế dựa trên kết quả R&D thông thường và việc tiến hành R&D sau khi phân tích sở hữu trí tuệ trước đó.

[Sự khác biệt giữa R&D-IP và IP-R&D]

phân công	Nghiên cứu và phát triển - Sở hữu trí tuệ	Nghiên cứu và phát triển sở hữu trí tuệ
ý tưởng	Chiến lược mua lại công nghệ tập trung vào nghiên cứu và phát triển (việc nộp đơn xin cấp bằng sáng chế là kết quả của hoạt động nghiên cứu và phát triển)	Chiến lược mua lại công nghệ tập trung vào sở hữu trí tuệ (Thực hiện nghiên cứu và phát triển sau khi phân tích danh mục bằng sáng chế)
Định hướng Nghiên cứu và Phát triển	Nghiên cứu và phát triển tập trung vào việc bắt kịp công nghệ tiên tiến.	Bảo hộ sớm các bằng sáng chế cốt lõi, nguồn và tiêu chuẩn trong nghiên cứu và phát triển.
mục tiêu	Biện pháp phòng vệ thích hợp chống lại các cuộc tấn công từ các công ty tiên tiến	Thực hiện nhiều chiến lược khác nhau, chẳng hạn như tấn công và phòng thủ trước các đối thủ cạnh tranh, bằng cách ngăn chặn trước các bằng sáng chế mạnh mẽ và sinh lợi.
Chiến lược nộp hồ sơ	Các đơn xin cấp bằng sáng chế theo định hướng số lượng mà không quan tâm đến khả năng được cấp bằng sáng chế.	Xây dựng một mạng lưới bằng sáng chế dày đặc và nộp đơn dựa trên danh mục chiến lược.
Chiến lược kinh doanh	Phản ứng mang tính phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng sáng chế đơn phương của các nước phát triển thông qua các phân tích riêng lẻ được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu cụ thể, chẳng hạn như tìm kiếm tài liệu tham khảo trước đó và lập bản đồ bằng sáng chế.	Bằng cách phân tích đối thủ cạnh tranh và môi trường thị trường, xây dựng chiến lược để tạo ra danh mục tài sản trí tuệ mạnh nhất trong tương lai và thiết lập chiến lược toàn diện, hai chiều để thu tóm nó, chúng ta sẽ tấn công những kẻ đến sau.
giao tiếp	Nghiên cứu và phát triển một chiều bởi các chuyên gia kỹ thuật	Sự cởi mở, chia sẻ và tham gia của các chuyên gia công nghệ và bằng sáng chế

Việc phân tích sở hữu trí tuệ là điều cần thiết trước khi tiến hành nghiên cứu và phát triển. Điều này có nghĩa là nghiên cứu và phát triển chỉ nên được thực hiện sau khi đã phân tích kỹ lưỡng danh mục bằng sáng chế của chính công ty và các đối thủ cạnh tranh để xây dựng danh mục sở hữu trí tuệ mạnh nhất. Sự hợp tác giữa các chuyên gia công nghệ và chuyên gia bằng sáng chế là rất quan trọng trong quá trình này, và khi trải qua một quá trình cởi mở, chia sẻ và tham gia, bằng sáng chế sẽ trở thành "lợi nhuận" chứ không phải "chi phí".

ví dụ

Trường hợp 01

Ông A, giám đốc điều hành của một doanh nghiệp vừa và nhỏ, đã dồn hết tâm huyết để hoàn thành việc phát triển công nghệ hướng đối tượng (OO). Sản phẩm cuối cùng đã được tung ra thị trường và doanh số bán hàng có xu hướng khả quan. Ngay khi đang mơ về một tương lai tươi sáng, tin rằng công sức của mình không uổng phí, ông nhận được thư cảnh cáo từ một tập đoàn đa quốc gia yêu cầu ông ngừng sản xuất ngay lập tức và bồi thường thiệt hại, với lý do ông đã vi phạm bản quyền sáng chế của họ. Cuối cùng, ông A không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đóng cửa công ty và lẫn trốn.

Trường hợp 02

Ông B, giám đốc điều hành của một doanh nghiệp vừa và nhỏ, đã đầu tư toàn bộ khả năng của mình để hoàn thành việc phát triển công nghệ hướng đối tượng (OO). Ông tự tin vào sự thành công của doanh nghiệp vì công nghệ này đã cải thiện đáng kể năng suất của các sản phẩm hiện có. Tuy nhiên, doanh số bán các sản phẩm analog của công ty ông giảm mạnh do nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm kỹ thuật số. Vì các đối thủ cạnh tranh đã tung ra các sản phẩm kỹ thuật số và đang chờ đợi để tạo ra rào cản gia nhập thị trường, ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chứng kiến hàng tồn kho chất đống.

Trường hợp 03

Ông C, giám đốc điều hành của một doanh nghiệp vừa và nhỏ, đã phát triển được một công nghệ sau khi đi khắp thế giới để thu thập thông tin kỹ thuật. Ông đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho kết quả nghiên cứu và phát triển của mình, nhưng nhận được thông báo từ chối từ chuyên viên thẩm định bằng sáng chế, với lý do đã có bằng chứng về sự tồn tại của công nghệ tương tự trước đó. Đó là lúc tất cả công sức của ông trở nên vô ích.

Trường hợp 04

Ông E, giám đốc điều hành của một doanh nghiệp vừa và nhỏ, đã nộp đơn và nhận được bằng sáng chế sau khi phát triển công nghệ, và đã tung sản phẩm ra thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, bị đẩy lùi bởi chiến dịch bảo hộ bằng sáng chế của một công ty nước ngoài nắm giữ nhiều bằng sáng chế, cuối cùng ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút khỏi thị trường nước ngoài.

4 loại chiến lược nghiên cứu và phát triển sở hữu trí tuệ

Chiến lược phản hồi bằng sáng chế cốt lõi



Đảm bảo các bằng sáng chế mạnh mẽ



Đưa ra những ý tưởng mới để vượt qua những thách thức trong phát triển sản phẩm.	Đề xuất hướng nghiên cứu và phát triển
--	--

(핵심특허 대응전략)

새로운 제품을 출시하고 싶은데, 시장에 어떤 기업이 있고, 어떤 특허장벽이 있는지 알 수 있을까요?

섬유업체 A 사는 기능성 섬유소재의 독자기술을 개발 중에 있었습니다.

우리 회사에서 독자적으로
기능성 섬유소재를 만들 수
없을까?

소장님, 전세계 특허를
분석해보니
해외 글로벌 기업의 특허가
문제가 될 수 있습니다.

혈, 그럼 우리는 어떻게
하는 것이 좋을 까요?

걱정하지 마십시오.
IP-R&D 전략을 통해
핵심특허에
대한 대응 전략을 미리
준비해 두면 충분히
방어할 수 있습니다.

특허분석가

연구소장

특허전문위원

IP-R&D 전략회의

A사는 특허분쟁에서 승소!

귀사가 우리회사의 기능성
섬유소재 특허를 침해했으니,
특허침해 소송을 내겠습니다.

허허, 무슨 말씀 IP-R&D를 통해서
대비책을 미리 세워놓았지.

우리는 특허 무효소송을 내겠습니다.

소송

훌륭한 섬유소재 기능에 대해
특허를 보유하고 계시는군요,
저희 쪽에서 제품을
구매하도록 하겠습니다.

알겠습니다. 계약하시죠.
우리 기업은 IP-R&D의
경험을 녹여 세계시장으로
진출할 예정입니다.

패소